

1507974-77.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... não se diga com relação à autoria do tráfico.

Vejamos.

Na data dos fatos, os policiais militares Jorge e Leonardo se encontravam em patrulhamento ostensivo de rotina, visando, especialmente, ao combate do tráfico de drogas, quando, em dado momento, avistaram o réu em atitude suspeita, visto que começou a correr ao observar a aproximação da guarnição. Ao ser detido e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1507974-77.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507974-77.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2089004/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 17099266 - 31º D.P. VILA CARRAO, 1009/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2089004 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN FELIPE DO PRADO ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

RENAN FELIPE DO PRADO ANDRADE, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 31 de março de 2021, por volta das 12h50, na Rua Monte Serrat, 142, Tatuapé, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) invólucros, contendo "Tetrahydrocannabinol", vulgarmente conhecida como "maconha" (massa líquida: 18,2g), droga esta que causa dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar,

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termos de depoimento às fls. 05/06; interrogatório à fl. 07; boletim de ocorrência às fls. 08/10; auto de exibição e apreensão à fl. 11; laudo toxicológico às fls. 14/16 e 91/93.

O réu foi regularmente citado à fl. 164 e apresentou defesa prévia às fls. 136/138, sendo recebida a denúncia no dia 05 de outubro de 2021 (fl. 150).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. O réu se ausentou sem justificativa e foi declarado revel. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 11), restando positiva a identificação como maconha, nos termos do exame toxicológico (fls. 14/16 e 91/93).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

O mesmo não se diga com relação à autoria do tráfico.

Vejamos.

Na data dos fatos, os policiais militares Jorge e Leonardo se encontravam em patrulhamento ostensivo de rotina, visando, especialmente, ao combate do tráfico de drogas, quando, em dado momento, avistaram o réu em atitude suspeita, visto que começou a correr ao observar a aproximação da guarnição. Ao ser detido e submetido à busca pessoal, foram encontrados, na posse do autor, 04 invólucros de maconha e R\$15,00. Ao ser questionado, declarou ter adquirido os entorpecentes para o seu consumo.

Em solo policial, também declarou maconha foi adquirida para consumo pessoal e, em juízo, não compareceu e foi declarado revel.

A prova colhida é suficiente, portanto, para demonstrar o porte dos entorpecentes pelo acusado, mas não a traficância.

O réu não foi surpreendido em atividade criminosa e a quantidade da substância entorpecente apreendida na sua posse não é suficientemente grande a ponto de, por si só, traduzir a certeza de que a destinação era o tráfico. Ademais, não foram apreendidos outros materiais, nem grandes quantidades de dinheiro com o denunciado.

Assim, a narrativa do acusado, apresentada na fase policial, de que as substâncias entorpecentes são para consumo próprio, é possível.

Desse modo, porque o ânimo de traficar não restou claro, impõe-se a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Passo à fixação da pena.

A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade de sua conduta, in casu, é de pouca intensidade. Contudo, o indivíduo apresenta condenação recente, no processo n. 0006857-80.2016.8.26.0041, por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 17/03/2021. Reconheço, pois, a reincidência em crime de mesma natureza.

Assim, fixo a pena de 10 meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RENAN FELIPE DO PRADO ANDRADE como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas e a liberação da quantia apreendida em favor do acusado.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA